



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

[Assembléia, Liminar]

PROCESSO Nº: 0810580-30.2021.8.14.0301

REQUERENTE: REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA

REQUERIDO: Nome: ARTHUR CEZAR ANAISSI DE MORAES

Endereço: Travessa Angustura, 2932, APTO 704-B, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66093-040

DECISÃO

1. Do pedido de execução provisória.

À vista dos autos, verifico que a parte requerente, alegou o descumprimento da decisão em sede de tutela, requerendo, para tanto a execução provisória dos valores decorrentes desta.

No entanto, considerando que a decisão retro possui caráter liminar, o meio adequado para a execução dos valores ali contidos, é o cumprimento, que deve ser requerido em autos apartados, com o intuito de não tumultuar o presente processo de conhecimento, vide arts. 520 a 522, do CPC.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido retro, uma vez que este, utilizou-se do meio processual inadequado, tal como exposto anteriormente.

2. Nos termos do art. 307, § único, CPC, contestado o pedido, observar-se-á o procedimento comum.

Assim, intime-se o requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 dias.

3. Em seguida, na forma do art. 357 do CPC, intime-se as partes, dentro do prazo de 5 dias, para especificar as provas que pretende produzir, INDICANDO SUAS FINALIDADES.

Não havendo manifestação das partes, ou ainda havendo manifestação no sentido de não apresentação de provas, desde já, considerando que foi oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório, não verifico vícios ou nulidade e **ANUNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO**, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC.

As preliminares eventualmente arguidas serão analisadas quando da prolação da sentença.

Com vistas a se evitar decisão-surpresa, em obediência ao que dispõem os artigos 9 e 10 do CPC, **intimem-se** as partes.

Em seguida, remetam-se os autos à Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ para finalização das custas processuais, conforme os termos do art. 26 da Lei Estadual n. 8.328/2015. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as custas finais, eventualmente existentes, sejam quitadas

Após, retornem os autos conclusos para julgamento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM**